

0004818-97.2022.8.26.0624

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... e WELLINGTON estavam exercendo o tráfico ilícito no local dos fatos. Na delação, constava que ALEX permanecia a bordo de uma moto nas proximidades do "Supermercado Spani", na função de "olheiro", avisando o comparsa quando uma viatura policial estava se aproximando. WELLINGTON, por sua vez, ficava no "ponto" de tráfico, aguardando usuários para promover a venda oportuna, bem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0004818-97.2022.8.26.0624

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2067502/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23525257 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 592/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2067502 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

ALEX CORREA DE LIMA

Artigo da Denúncia:

Data da Audiência:

06/10/2022

Réu Preso

Em 06 de outubro de 2022, às 15:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu ALEX CORREA DE LIMA, bem como sua Defensora Técnica, DRA. Ranuzia Coutinho Martins OAB 263501/SP. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com a sua Defensora. Ato contínuo, passou-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº

2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu ALEX CORREA DE LIMA e WELLINGTON MARTINS, ambos devidamente qualificado nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, eis que: 1) no dia 10 de março de 2022, nesta cidade e Comarca de Tatuí, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas; e 2) no dia no 10 de março de 2022, por volta das 16h20, na Rua Anna Inghes Delegado Fiol e nas Rua Virginia Rosa de Moraes - Jardim Juliana, nesta cidade e Comarca de Tatuí, nas imediações de uma sede recreativa e esportiva (quadra de esportes), traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 4 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 3,3 gramas, 36 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 30 gramas, e 22 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 43,8 gramas. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, ALEX e WELLINGTON se associaram para a prática do tráfico ilícito e, para tanto, permaneciam nas proximidades do local da abordagem, que elegeram como "ponto", onde aguardavam usuários para promover a venda oportuna, dividindo tarefas ne empreitada criminosa. Na prática delitiva, WELLINGTON trazia consigo algumas porções, mantinha o restante das drogas em depósito (num terreno existente em frente a uma quadra de futebol), para posterior entrega ao consumo de terceiros, bem como guardava consigo o dinheiro proveniente das vendas. ALEX, por sua vez, fazia uso da motocicleta Yamaha, Placas EOP-9664/Tatuí (SP), ficava a uma certa distância e funcionava como "olheiro", avisando o comparsa quando uma viatura policial se aproximava. Policiais Civis estavam em serviço quando receberam informação dando conta de que ALEX e WELLINGTON estavam exercendo o tráfico ilícito no local dos fatos. Na delação, constava que ALEX permanecia a bordo de uma moto nas proximidades do "Supermercado Spani", na função de "olheiro", avisando o comparsa quando uma viatura policial estava se aproximando. WELLINGTON, por sua vez, ficava no "ponto" de tráfico, aguardando usuários para promover a venda oportuna, bem como ficava na posse do dinheiro angariado e fazia uso de um terreno baldio existente na frente de uma quadra esportiva, onde guardava e mantinha o restante do entorpecente em depósito para posterior entrega ao consumo de terceiros. De imediato, os agentes de segurança se deslocaram para o endereço fornecido e, lá chegando, avistaram ALEX a bordo da motocicleta mencionada, efetuaram a abordagem e localizaram 1 aparelho de telefone celular em seu poder. Na ocasião, indagado, ALEX admitiu que estava atuando na função de "olheiro", associado com WELLINGTON e com outro traficante chalado "Cauã", para tanto recebendo R\$50,00 por dia de "trabalho". Na sequência, com o apoio de Guardas Civis e com o auxílio de cão farejador, os Policiais foram até o terreno apontado na delação, localizado na Rua Virginia Rosa de Moraes - em frente a uma quadra de esportes - avistaram WELLINGTON saindo do terreno, bem como outro indivíduo que estava bem próximo, identificado como Washington Cardoso de Souza, que ali estava para comprar entorpecentes. Assim é que, efetuada a abordagem, em poder de WELLINGTON, os Policiais encontraram 4 porções de cocaína, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além de 1 aparelho de telefone celular e da importância de R\$ 115,00 em espécie, valor angariado com a venda de drogas que ele promovia no local, associado com ALEX. Dando continuidade às diligências, efetuando buscas no terreno baldio, os agentes de segurança ainda lograram encontrar outras 36 porções de cocaína idênticas àquelas localizadas em poder do denunciado, bem como 22 porções de "maconha" dispostas em embalagens individuais, de modo a facilitar a venda, drogas que pertenciam aos denunciados e estavam destinadas à mercancia ilícita. WELLINGTON foi notificado pessoalmente (fls. 157), o acusado ALEX foi notificado por edital (fls. 185) e ambos

apresentaram Defesa Preliminar (fls. 180/184 e 202/203). Assim, por decisão proferida no dia 13 de julho de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 204/206). No início dessa solenidade, considerando a ausência do réu ALEX, citado por edital, o feito foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP, desmembrando-se o feito em relação a esse acusado. No mais, foram ouvidas quatro testemunhas (de forma antecipada com relação ao acusado ALEX), tudo gravado em audiovisual. Posteriormente, o réu ALEX foi notificado pessoalmente (fls. 290) e, dada sua localização, foi dado prosseguimento ao feito. Em audiência de instrução em continuação, o réu foi interrogado. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado ALEX nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição do réu, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 49/68 e 70/71, bem como Certidões a fls. 40/48 e 69. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido ministerial comporta parcial procedência, absolvendo-se os réus da imputação da prática do crime de associação para o tráfico de drogas, conforme passo a expor. É certo que, ordinariamente, nossa sistemática penal atual não tem exigido a reiteração criminosa do tráfico de drogas, ou delito de mesmo gênero, para a configuração da infração penal prevista no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, pois o próprio teor deste dispositivo legal dispensa a persistência delitiva: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 10, e 34 desta Lei:" (grifos aditados). No entanto, para se que não se confunda o mero concurso de pessoas - de que trata o art. 29 do Código Penal - com o delito de associação, estabeleceu-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário que, para a caracterização do crime em comento, é imperioso que o dolo dos agentes que agiram em conluio projete-se por mais de um fato criminoso, ou seja, que pretendam exercer a narcotraficância em caráter permanente, estável e duradouro, denotando vínculo associativo e não mero concurso eventual. Neste sentido, coleciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes. (...)” (STJ - HC: 214660 SP 2011/0178723-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2013). Além disto, coleciono também o seguinte julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "(...) Associação para o tráfico - Absolvição - Admissibilidade - O artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, não pode ser considerado um mero concurso de agentes, sendo necessário, para sua caracterização, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de associar-se seja distinta da vontade da prática do crime visado (...)” (TJ-SP - APL: 00128516320108260344 SP 0012851-63.2010.8.26.0344, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/04/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/04/2014). Em idêntica lógica, assevera Guilherme de Souza Nucci que: "(...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico (...)” (Nucci, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 1, Editora Revista dos Tribunais, 7ª ed, p. 337, item 103). Assim, observando a premissa estabelecida e examinando o conjunto probatório amealhado nos autos, noto que, embora haja comprovação de que o acusado e a ré exerciam o tráfico de entorpecentes, inexistem provas suficientes de que praticavam ou pretendiam perpetrar a narcotraficância em caráter permanente. Isto porque não houve prévia investigação policial, onde fosse possível verificar que o tráfico não seria exercido pontualmente, revelando o caráter não episódico da traficância. Portanto, diante da ausência de provas em relação ao animus associativo entre ALEX e WELLINGTON, imperiosa a absolvição dos acusados no que se refere à imputação de ofensa ao art. 35, caput, da Lei nº

11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mais, o pedido ministerial comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 21/24), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25/27), pelo auto de constatação preliminar (fls. 28/29), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 140/146) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu ALEX, em solo policial (fls. 13), afirmou que, na data dos fatos, estava trabalhando de "olheiro" para os traficantes WELLINGTON e Caua pelo segundo dia, não sabendo dizer o nome completo de Cauã. Relatou que os avisava quando via movimento de viatura. No dia anterior aos fatos, recebeu cinquenta reais para ser "olheiro", tendo recebido vinte e cinco reais de WELLINGTON e vinte e cinco reais de Caua. Na data dos fatos, não chegou a receber o valor de cinquenta reais, pois a polícia chegou e os abordou trazendo nesta Delegacia. Conheceu WELLINGTON e Caua no "Bar do Gordo" na Vila Angélica. Em juízo, confessa que estava de olheiro, estava em desespero, sem trabalho há dois meses. Não tem envolvimento, não tem passagem, não é traficante. Não conhece Wellington. Foi contratado no bar para trabalhar. Trabalhou para Cauã. Os policiais disseram para ele dizer isso em relação a Wellington porque ele sairia solto, mas até então não o conhecia. Avisa os traficantes pelo celular. É pedreiro mas estava desempregado. Esta separado e tem um filho. Nunca foi processado. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - é possível verificar que o réu confessou parcialmente os fatos, eis que admitiu que atuou por dois dias como olheiro para o indivíduo Caua, mas negou qualquer relação com o corréu Wellington. Ocorre que a prova colhida nos autos e próprio interrogatório do réu em solo policial, confirmam que o réu cooperava como olheiro para o comparsa Wellington. De fato, o Policial Civil Thiago Dias Peres, em sede policial (fls. 07/09), relatou que, na data dos fatos, juntamente com guardas civis municipais, receberam informação de que estava ocorrendo tráfico em um terreno localizado na Rua Virgínia Rosa de Moraes (defronte quadra de futebol), Bairro Jardim Juliana, Tatuí/SP. A informação descrevia também que havia a presença de "olheiro", o qual ficava próximo ao "Supermercado Spani" e avisava os traficantes quando via viatura chegando. Com as informações, foram ao local e abordaram o "olheiro" identificado como ALEX CORREA DE LIMA, o qual confessou que era "olheiro" e trabalhava para os traficantes "Wellington" e "Cauã", ganhando cinquenta reais para avisá-los. ALEX informou era o segundo dia como "olheiro" e que ganhou cinquenta reais ontem e ganharia mais cinquenta reais naquela ocasião. Então, enquanto uma viatura ficava com o "olheiro", os demais foram até o terreno onde ocorria o tráfico (Rua Virginia Rosa de Moraes - defronte quadra de futebol - bairro Jd Juliana). Ao chegarem no local, visualizaram um indivíduo saindo do terreno e outro próximo. Ao abordarem esses sujeitos, localizaram com o indivíduo que estava saindo do terreno, de nome WELLINGTON MARTINS, quatro porções de cocaína, o valor de R\$115,00 (cento e quinze reais) e um celular. Instando, o réu WELLINGTON confessou que estava em ato de mercancia de drogas e com o indivíduo de nome Washington Cardoso de Souza, nada foi localizado. Porém, esse disse que estava no local para comprar cocaína de WELLINGTON. O cão da Guarda Civil Municipal localizou no terreno, embaixo de entulhos, 36 porções de cocaína com a mesma embalagem que a cocaína encontrada com WELLINGTON e 22 porções de maconha. Declaram que o "olheiro" ALEX estava com um celular e uma motocicleta estacionada, marca Yamaha, Placas EOP9664 em nome de Ronaldo de Oliveira Barbosa, tendo ALEX dito que a motocicleta é sua, porém em nome de outra pessoa desconhecendo quem seja. Em juízo (fls. 248), disse que tinham informações de que indicavam que num campo de society ocorria o trafico de drogas e que bem proximo ao Spani poderia ficar um olheiro que avisaria a chegada dos policiais. Primeiro identificaram esse olheiro que apresentou uma atitude suspeita e foi abordado, vindo a confessar e entregar o nome de dois traficantes - Kaua e Wellington e que ganhava a quantia de R\$50,00 para fazer esse serviço. Uma viatura ficou com o Alex e saíram atrás deste campo e

viram dois indivíduos no local e com Wellington que estava saindo do terreno foram encontradas 04 porções de cocaína, o outro indivíduo estava do lado de fora do terreno. No terreno, num entulho, foi localizado o restante da droga. Não conhecia os acusados. Teve conhecimento que dias após os fatos, Kaua foi preso. No momento da abordagem havia adolescentes jogando bola. Convergindo em mesmo sentido, o Guarda Civil Municipal Felipe Daniel David da Silva, em sede policial (fls. 10), corroborou integralmente a versão do policial Thiago. Em juízo (fls. 246), disse que houve denúncia de tráfico numa madeireira desativada no bairro e que ficava um olheiro próximo ao supermercado Spani. Foram até o local, encontraram Alex ao lado do supermercado e ele mudou seu comportamento. Uma viatura foi atrás de Wellington e outra abordou Alex. Alex confirmou que trabalhava de olheiro para Wellington e outros vendedores. Na madeireira encontraram Wellington saindo do local e com 4 porções de entorpecentes. O indivíduo Washington confirmou eu estava ali para comprar drogas de Alex. Em buscas pelo local foi encontrado o restante da droga. Não conhecia o réu Wellington. Há 20 metros havia crianças jogando bola porque já um campo de futebol. Ambos confessaram a participação no tráfico. Do mesmo modo, o também Guarda Civil Municipal Juceil Batista Rodrigues, em sede policial (fls. 11), igualmente corroborou integralmente a versão do policial Thiago. Em juízo (fls. 247), disse que foram apoiar a policial civil acerca da informação de um olheiro que ficava ao lado do supermercado Spani e que avisava a aproximação das viaturas. Com isso, viaturas da civil e da guarda foram atrás desse olheiro que era o Alex, ele foi abordado e confirmou que estava trabalhando como olheiro. Com Wellington que foi visto saído de uma madeireira com 04 porções de cocaína e com uso do cão farejador foram encontradas mais porções de cocaína idênticas as que estava com o réu, bem como porções de crack. Já conhecia o réu Wellington, pois o abordou na semana anterior, pois havia informação de que ele comercializava entorpecentes, mas naquela oportunidade nada foi encontrado. Há uma quadra society e praticamente do lado há a madeireira. Havia adolescentes jogando no local e praticamente o dia todo há gente ali. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos agentes de segurança, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuarão a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Finalmente, a testemunha Washington Cardoso de Souza, em sede policial (fls. 12) e em juízo (fls. 249), afirmou que, na data dos fatos, foi até o terreno local dos fatos para comprar cocaína de WELLINGTON. Ia comprar uma porção para uso pessoal, pois é usuário de cocaína. Já comprava de WELLINGTON há um ano, pois faz um ano que se mudou para Tatuí/SP. Sempre pegou cocaína no mesmo local e que além de WELLINGTON tem outros vendedores, mas não sabe declinar os nomes. Passa no local, pega a droga para uso pessoal e vai embora, nem conversa com os vendedores. Na data dos fatos, ao ir comprar a cocaína, os policiais chegaram e já abordaram o vendedor. Examinando o arcabouço probatório

emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que ALEX concorria para que WELLINGTON trouxesse consigo e guardasse substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão de parte das drogas com o acusado WELLINGTON e outra nas proximidades de onde esse estava; 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 140/146), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente; e 3) a confissão do réu, sobretudo afirmando que exercia a função de vigia, de forma remunerada, para garantir a segurança do tráfico de drogas exercida na oportunidade pelo indivíduo Wellington. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações, forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 4) a exata correspondência dos réus com os traficantes que atuavam no local dos fatos; 5) o depoimento da testemunha Washington, relatando que comprava drogas do réu; e 6) a confissão do acusado, afirmando que exercia a função de vigia, de forma remunerada, para garantir a segurança do tráfico de drogas no local. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC

15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 140/146) e demonstrado que o réu ALEX concorreu de forma dolosa para que WELLINGTON incidisse em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo e guardar –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Por fim, cumpre ressaltar que, perpetrado o crime de tráfico de entorpecentes nas imediações de uma quadra (fls. 229/230), é necessária a incidência da causa de aumento especial prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06. De fato, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: "Quadras poliesportivas das cidades, bairros, conjuntos habitacionais, podem ser entendidas como local de diversão de qualquer natureza, razão pela qual se afigura adequada a aplicação da causa de aumento de pena, devendo ser restabelecida a sentença de primeiro grau." (REsp n. 1.255.249/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 23/4/2012). Cabe ressaltar que a causa de aumento acima apontada tem natureza objetiva, isto é, basta a prática do crime de tráfico nas imediações de um dos locais elencados no rol do dispositivo legal retro para que incida essa majorante, independentemente de qualquer intenção do agente de comercializar drogas para as pessoas que frequentam aquele lugar. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: "1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento." (REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018). Certo, portanto, que o réu perpetrado o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2.006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual fixo sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, não há que se falar na incidência da atenuante da confissão vez que o réu a fez de forma parcial, negando ter concorrido para o crime praticado pelo indivíduo Wellington. Outrossim, ainda que fosse reconhecia, a atenuante não seria aplicada, uma vez que a pena-base foi fixada no patamar mínimo, piso abaixo do qual não se pode fixar a pena-intermediária (Súmula nº 231 do STJ). Mantenho, pois, inalterada sua pena nessa etapa. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a

desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia” (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Presente, em terceira fase, a causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006, recrudesço sua pena no patamar de 1/6, produzindo a reprimenda legal de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ainda em terceira fase, presentes os requisitos legais do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzo a pena em 2/3, patamar máximo em virtude de sua confissão, aliada a baixa quantidade de drogas apreendidas, indicando que a traficância verificada nos autos foi ato episódico. Nessa esteira, fixa sua pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento no artigo 33, § 2º, c, do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime aberto. Consigno, por oportuno, que este Juízo, a despeito de considerar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes como delito de gravidade exacerbada, e que merece maior censura penal, modificou o seu entendimento a partir da vigência do artigo 112, § 5º, da Lei nº 7.210/84 - “Lei de Execução Penal” que, expressamente, afastou o caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - “Lei de Drogas”). Desde então, esse Juízo tem deixado de fixar, em tais casos, o regime mais severo para o início do cumprimento da pena, passando a estabelecer o regime inicial intermediário, conforme in casu. Entretanto, em que pese a gravidade da conduta do réu, há que se considerar sua primariedade, a ausência de informações robustas de que se trata de pessoa perigosa e envolvido no comércio ilícito de entorpecentes, e ainda, a recente normativa legal que possibilita aos crimes com pena mínimo até 04 anos, considerados os redutores, a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal, ou seja, evidente a intenção do legislador em adotar medida despenalizadoras. A despeito da inegável gravidade da conduta do acusado, tem-se que se trata de réu confesso, além do que estão presentes os requisitos legais, autorizando a substituição de sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em: 1) prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas a serem determinadas pelo juízo da execução, na razão de uma hora por dia de condenação; e 2) prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, a ser destinada a entidade pública oportunamente especificada pelo Juízo da Execução Penal. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para: 1) condenar o réu ALEX CORREA DE LIMA, devidamente qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, substituindo-se sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes em: a) prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas a serem determinadas pelo juízo da execução, na razão de uma hora por dia de condenação; e b) prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, a ser destinada a entidade pública oportunamente especificada pelo Juízo da Execução Penal; e 2) absolver o acusado da imputação de infringência ao disposto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Defiro o Apelo em Liberdade ao acusado ALEX, na medida em que, substituída sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não subsistem mais razões para manutenção de sua segregação

cautelar. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA COM MÁXIMA URGÊNCIA. Outrossim, quando do cumprimento do alvará de soltura, intime-se o réu acerca da Sentença, devendo este, desde já, manifestar seu interesse em eventual interposição de recurso. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu ALEX, bem como guia de recolhimento em desfavor dele e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que foi assistido nos autos por defensora dativa (fls. 199). Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Quanto aos bens apreendidos, já deliberei nos autos originários". Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA